



title

WALIKOTA PRABUMULIH

title

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

text

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

text

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

text

WALIKOTA PRABUMULIH,

text

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan, dan pelanggaran lainnya perlu adanya suatu kepastian hukum;

text

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menjalankan urusan wajib pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan Daerah;

text

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

text

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

text

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);

text

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

text

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

text

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

text

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

text

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

text

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

text

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

text

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

text

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532).

1

title

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH
MEMUTUSKAN:

text

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

sub_title

Pasal 1

text

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

text

1. Kota adalah Kota Prabumulih.

text

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih

text

3. Walikota adalah Walikota Kota Prabumulih.

text

4. Wakil Walikota adalah Wakil walikota Kota Prabumulih

text

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih

text

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

text

7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat
DPPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

text

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang di yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Prabumulih

text

9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anakyang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih

text

10. Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat
PATBM adalah Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat PATBM Kota
Prabumulih

text

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kota Prabumulih

text

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis
Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang tertentu;

text

13. Swasta dalah bagian dari ekonomi diluar kepemilikan Pemerintah, terdiri
dari Individu atau kelompok Individu berbadan Hukum yang
melaksanakan pelayanan Publik di Kota Prabumulih

text

14. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak
asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan.

text

15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan
diskriminasi.

text

16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

text

17. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.

text

18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.

text

19. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

text

20. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

text

21. Pangarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

text

22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

text

23. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

text

24. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.

text

25. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

text

26. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

text

27. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

text

28. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

text

29. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses bantuan saksi dan/atau korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang sensitif gender.

text

30. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan Anak korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari Daerah penerima ke Daerah asal.

text

31. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

text

32. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan Perlindungan dan rasa aman kepada korban Kekerasan.

text

33. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan bantuan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

text

34. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

text

35. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

text

36. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

text

37. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.

text

38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

text

39. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

sub_title

Pasal 2

text

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas :

text

a. kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak;

text

b. keadilan gender dan kesetaraan gender;

text

c. kearifan lokal;

text

text

d. penegakan dan kepastian hukum

text

e. non diskriminasi;

text

f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

text

g. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan

text

h. penegakan dan kepastian hukum

sub_title

Pasal 3

text

Peraturan Daerah ini bertujuan :

text

a. menjamin terpenuhinya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota;

text

b. sebagai pedoman dalam perencanaan, kebijakan dan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

text

c. melindungi dan mencegah perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan Anak;

text

d. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

text

e. sebagai payung hukum bagi PDdi lingkungan PemerintahKota Prabumulih yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka memberi bantuan pendampingan korban perempuan dan anak mulai dari penyelidikan di kepolisian, kejaksaan sampai persidangan dipengadilan.

sub_title

Pasal 4

text

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

text

a. perlindungan perempuan;

text

b. perlindungan Anak;

text

c. pemenuhan hak Anak;

text

d. peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

text

e. peran serta masyarakat; dan

text

f. pembinaan, pengawasan, pendampingan.

text

g. sistem data gender dan anak, data terpilah perempuan dan anak;

sub_title

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK

sub_title

Bagian Kesatu

sub_title

Umum

sub_title

Pasal 5

text

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, Pemerintah Kota bertanggung jawab :

text

a. menghormati dan menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

text

b. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang:

text

1. politik;

text

2. hukum;

text

3. sosial;

text

4. ekonomi; dan

text

5. budaya

c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kota.

text

(2) Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

sub_title

Bagian Kedua

sub_title

Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sub_title

Pasal 6

text

(1) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota.

text

(2) Tanggungjawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

sub_title

Pasal 7

text

Dalam melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota, Walikota menetapkan PD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

sub_title

Bagian Ketiga

Pembentukan Pokja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota

sub_title

Pasal 8

text

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh PD dibentuk pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota.

text

(2) Anggota pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah seluruh kepala/pimpinan PD.

text

(3) Walikota menetapkan Kepala PD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Ketua Pokja dan Kepala Sekretariat Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

text

(4) Pembentukan pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

sub_title

Pasal 9

text

Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

text

a. mempromosikan dan memfasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masing-masing PD;

text

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada camat, Lurah dan Kepala Desa;

text

c. menyusun program kerja setiap tahun;

text

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif atas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

text

e. menyusun rencana kerja pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun;

text

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;

merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;

h. menyusun profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing instansi;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;

k. menyusun rencana aksi daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota; dan

l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

sub_title

Pasal 10

text

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Rencana aksi daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:

a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan di Kota;

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam siklus pembangunan di Kota;

c. penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota; dan

d. penguatan peran serta masyarakat di Kota

sub_title

Pasal 11

text

(1) *Focal Point* Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) *Focal Point* Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. mempromosikan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada unit kerja;

b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif atas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;

d. melaporkan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pimpinan PD;

e. mendorong pelaksanaan analisis Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

f. memfasilitasi penyusunan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masing-masing PD.

text

(3) *Focal Point* Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan PD.

title

Bagian Keempat
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Politik

sub_title

Pasal 12

text

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:

text

a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;

text

b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

text

c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan

text

d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan.

sub_title

Bagian Kelima

sub_title

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Hukum

sub_title

Pasal 13

text

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

text

a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;

text

b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender; dan

text

c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

sub_title

Bagian Keenam

sub_title

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Sosial

sub_title

Pasal 14

text

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang

text

a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;

text

b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;

text

c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;

text

d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;

text

e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;

text

f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;

text

g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan; dan

text

h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Kota.

sub_title

Bagian Ketujuh Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Ekonomi

sub_title

Pasal 15

text

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:

text

a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;

text

b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;

text

c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;

d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan

text

e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif

sub_title

BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

sub_title

Bagian Kesatu Umum

sub_title

Pasal 16

text

(1) Pemerintah Kota dalam upaya Perlindungan perempuan dan anak bertanggungjawab:

text

a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;

text

b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang;

text

c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan;

text

d. meningkatkan upaya Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;

text

e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan dan anak;

text

f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau LSM dalam upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

text

g. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan perempuan dan anak.

text

(2) Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam upaya Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

sub_title

Bagian Kedua **Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

sub_title

Pasal 17

text

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota:

text

a. menyelenggarakan sosialisasi, mengenai pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, Pendidikan, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;

text

b. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan;

text

c. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan dan anak; dan

text

d. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A dibentuk dengan surat keputusan Walikota serta menyediakan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

sub_title

Bagian Ketiga **Efektivitas Layanan terhadap Perempuan dan Anak** **Korban Tindak Kekerasan**

sub_title

Bagian Kesatu **Umum**

sub_title

Pasal 18

text

(1) Perlindungan perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dilaksanakan melalui layanan terpadu.

text

(2) Pemberian layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:

text

a. responsif gender;

text

b. non diskriminasi;

text

c. hubungan setara dan menghormati;

text

d. menjaga kerahasiaan;

text

e. memberi rasa aman dan nyaman;

text

f. menghargai perbedaan individu;

text

g. tidak menghakimi;

text

h. menghormati pilihan dan keputusan korban;

text

i. peka terhadap latarbelakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;

text

j. cepat dan sederhana;

text

k. empati; dan

text

l. pemenuhan hak perempuan dan anak

sub_title

Pasal 19

text

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan meliputi:

text

a. penanganan pengaduan;

text

b. rehabilitasi kesehatan;

text

c. rehabilitasi sosial;

text

d. pendampingan korban, penegakan dan bantuan hukum; dan

text

e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

sub_title

Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

sub_title

Pasal 20

text

Layanan terpadu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh:

text

a. rumah sakit;

text

b. puskesmas;

text

c. unit pelayanan perempuan dan anak;

text

d. rumah Perlindungan *trauma center*;

text

e. *women crisis centre*;

text

f. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;

text

g. kepolisian;

text

h. kejaksaan;

text

i. pengadilan;

text

j. kementerian agama; dan/atau

text

k. lembaga bantuan hukum.

sub_title

Pasal 21

text

(1) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas :

text

a. korban;

text

b. keluarga;

text

c. masyarakat; dan/atau

text

d. organisasi kemasyarakatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak.

text

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:

text

a. secara langsung;

text

b. melalui telepon; dan/atau

text

c. melalui surat.

text

(3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, dinas yang membidangi Perlindungan Perempuan dan anak, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga berwenang melakukan Pendampingan penanganan korban tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.

text

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

title

Bagian Ketiga Rehabilitasi Kesehatan

sub_title

Pasal 22

text

(1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :

a. promotif;

b. preventif

c. kuratif; dan

d. rehabilitatif

text

(2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

text

(3) Perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi :

a. pelayanan medis ;

b. pelayanan medikolegal;

c. konseling psikososial; dan

d. visum.

text

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

sub_title

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial

sub_title

Pasal 23

text

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

text

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d. bimbingan mental spiritual;

e. bimbingan fisik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g. pelayanan aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi

j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan

text

(3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:

a. PD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;

text

- b. PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan anak, dan dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis centre* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
- c. kementerian agama.

sub_title

Pasal 24

text

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a bertujuan:

text

- a. membantu perempuan dan anak korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;

text

- b. memberdayakan perempuan dan anak korban tindak Kekerasan untuk menentukan masa depannya;

text

- c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dalam menghadapi proses yang dijalannya; dan

text

- d. membuat perempuan dan anak korban tindak Kekerasan merasa diterima di lingkungan masyarakat.

text

- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:

text

- a. konselor;

text

- b. psikolog; dan

text

- c. psikiater

text

- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan dan anak korban tindak Kekerasan.

text

- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:

text

- a. konseling awal;

text

- b. konseling lanjutan;

text

- c. pembahasan kasus; dan

text

- d. kunjungan ke lokasi

sub_title

Pasal 25

text

- (1) Pemerintah Kota dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan.

text

- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.

text

- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.

text

- (4) Kriteria perempuan dan anak korban tindak Kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:

text

- a. terancam jiwanya;

text

- b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;

text

- c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau

text

- d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

text

- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau kesadaran gender, terdiri atas:

text

a. pekerja sosial/relawan;

h. petugas keamanan; dan/atau

c. tokoh masyarakat

text

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Walikota.

sub_title

Pasal 26

text

(1) Bimbingan rohani bertujuan untuk pemulihan kejiwaan

(2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan

b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).

text

(3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani

(4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau kesadaran gender.

sub_title

Bagian Kelima Penegakan dan Bantuan Hukum

sub_title

Pasal 27

text

(1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan Perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

(2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

sub_title

Pasal 28

text

(1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

(2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:

a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;

b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;

c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;

d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan

e. bantuan hukum dalam proses mediasi

text

(3) Pemerintah Kota memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban tindak Kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

text

(4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

sub_title

Bagian Keenam **Pemulangan dan Reintegrasi Sosial**

sub_title

Pasal 29

text

(1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban tindak Kekerasan ke Daerah asalnya.

text

(2) Pemulangan perempuan dan anak korban tindak Kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.

sub_title

Pasal 30

text

(1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

text

(2) Reintegrasi sosial ditujukan agar

a. perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan

b. perempuan dan anak korban tindak Kekerasan dapat memiliki kehidupan yang layak.

text

(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

sub_title

Pasal 31

text

Pemerintah Kota melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban tindak Kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

sub_title

Bagian Ketujuh **Perlindungan Ketenagakerjaan**

sub_title

Pasal 32

text

(1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.

text

(2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.

text

(3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

text

(4) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

sub_title

Pasal 33

text

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.

text

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.

text

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

sub_title

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

sub_title

Pasal 34

text

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga, Pemerintah Kota bertanggung jawab :

a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak;

b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak; dan

c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Kota.

text

(2) Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

sub_title

Pasal 35

text

Pemerintah Kota melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi :

text

a. pembinaan;

text

b. bimbingan;

text

c. supervisi;

text

d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan

text

e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui

sub_title

Pasal 36

text

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

text

a. tumbuh kembang Anak balita;

text

b. Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;

text

c. Pendewasaan usia perkawinan;

text

d. Pengaturan kelahiran; dan

text

e. Pengelolaan penduduk

sub_title

Pasal 37

text

Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b meliputi:

text

a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
dan

text

b. melakukan penyuluhan pranikah.

sub_title

Pasal 38

text

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

text

a. melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita; dan

text

b. melakukan evaluasi data pasca perkawinan.

sub_title

Pasal 39

text

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi :

text

a. komunikasi, informasi dan edukasi;

text

b. alat dan obat kontrasepsi;

text

c. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;

text

d. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai; dan

text

e. ruangan laktasi disetiap fasilitas umum.

sub_title

Pasal 40

text

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam Program kependudukan dan keluarga berencana.

sub_title

Pasal 41

text

(1) Selain Pemerintah Kota, pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan Publik wajib menyediakan ruangan laktasi.

text

(2) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.

text

(3) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

text

a. peringatan tertulis;

text

b. pembatasan kegiatan usaha;

text

c. pembekuan kegiatan usaha;

text

d. denda administratif; dan/atau

text

e. pencabutan izin.

sub_title

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

sub_title

Bagian Kesatu

sub_title

Umum

sub_title

Pasal 42

text

(1) Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Anak bertanggungjawab:

text

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak Anak;

text

b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

text

c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak Anak;

text

d. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;

text

e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;

text

f. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;

text

g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan; dan

text

h. melakukankerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

text

(2) Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam upaya Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

sub_title

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

sub_title

Pasal 43

text

(1) Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.

text

(2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

sub_title

Bagian Ketiga Pendidikan

sub_title

Pasal 44

text

Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk Anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

sub_title

Pasal 45

text

(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

text

(2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

text

(3) Dalam hal Anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

sub_title

Pasal 46

text

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

text

(2) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

sub_title

Pasal 47

text

(1) Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusi.

text

(2) Pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusi pada setiap satuan pendidikan.

sub_title

Bagian Keempat Kesehatan dan Sosial

sub_title

Pasal 48

text

(1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

text

(2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar; dan

b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, Anak penyandang disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja Anak, Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban Kekerasan, dan Anak korban perdagangan orang.

text

(3) Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

sub_title

Pasal 49

text

(1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.

text

(2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:

a. pentingnya ASI eksklusif bagi bayi;

text

h. pentingnya imunisasi bagi balita;

i. pola hidup bersih;

j. pentingnya makanan bergizi; dan

k. bahaya narkoba dan merokok

text

(3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

sub_title

Pasal 50

text

(1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;

b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;

c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu; d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;

e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan

f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah

sub_title

Pasal 51

text

(1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.

(2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

sub_title

Pasal 52

text

(1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.

(2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

sub_title

Pasal 53

text

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. kelompok; dan/atau

d. masyarakat.

text

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

a. kemiskinan;

b. ketelantaran;

c. kecacatan;

d. keterpencilan;

- text
- text a. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - text f. korban bencana; dan/atau
 - text g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- text (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- text penyediaaan layanan:
- text a. kesehatan;
 - text b. pendidikan;
 - text c. bantuan hukum;
 - text d. pendampingan;
 - text e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - text f. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - text g. reintegrasi.

sub_title

Bagian Kelima

Ketenagakerjaan

sub_title

Pasal 54

text

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja Anak.

sub_title

Pasal 55

- text
- Setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak harus memperhatikan
- text persyaratan:
- text a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
 - text b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja Anak;
 - text c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - text d. tidak mempekerjakan Anak pada malam hari; dan
 - text e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari.

sub_title

Pasal 56

text

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

sub_title

Pasal 57

- text
- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada
- text pekerjaan yang terburuk.
- text (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- text a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - text b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - text c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - text d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

title

Bagian Keenam Fasilitasi Sistem Peradilan Anak

sub_title

Pasal 58

text

(1) Fasilitasi sistem peradilan Anak meliputi peradilan pidana dan perdata

(2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;

b. pemberian layanan bantuan hukum dan psikolog;

c. melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maupun Anak sebagai korban;

d. mewujudkan proses keadilan restorative bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan

e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

text

(3) Pemenuhan hak Anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

text

(4) Dalam memfasilitasi sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2), PD yang berwenang adalah PD yang membidangi pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak serta mempunyai kewajiban mendampingi korban dan pelaku anak, dalam pemeriksaan polisi, kejaksaan dan dipengadilan.

sub_title

Bagian Ketujuh Forum Anak

sub_title

Pasal 59

text

(1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan memenuhi hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Kota memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.

text

(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Kota, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.

text

(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Kota wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum partisipasi Anak.

text

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

sub_title

Bagian Kedelapan Kota Layak Anak

sub_title

Pasal 60

text

(1) Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Kota menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.

text

(2) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:

- a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
- b. hak Anak; dan
- c. pendekatan pengembangan KLA.

sub_title

Pasal 61

text

(1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

text

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

sub_title

Pasal 62

text

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.

text

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

text

(3) Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Kantor DPPKBPPPA

(4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
- d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- e. melakukan deseminasi data dasar;
- f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- g. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

sub_title

Pasal 63

text

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan Anak.

sub_title

BAB VI PERLINDUNGAN ANAK

sub_title

Pasal 64

text

Pemerintah Kota, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak:

- a. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota;

text

b. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;

text

c. melakukan pencegahan Kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat;

text

d. melakukan sosialisasi, seminar dan penyuluhan mengenai Perlindungan dan hak Anak;

text

e. mengembangkan model sekolah ramah Anak;

text

f. menyediakan fasilitas umum yang ramah dan aman untuk Anak; dan

text

g. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Anak.

sub_title

Pasal 65

text

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap anak korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya pelayanan terhadap Anak korban tindak Kekerasan.

sub_title

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN ORANG TUA DAN/ATAU KELUARGA

sub_title

Bagian Kesatu Masyarakat

sub_title

Pasal 66

text

(1) Peran serta masyarakat dalam upaya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak:

a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan Anak;

b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan

c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan Anak.

text

(2) Masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan Anak.

text

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

sub_title

Pasal 67

text

(1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat :

a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;

b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan;

c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota

dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak, masyarakat :

a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak Anak;

b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak Anak; dan

c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Bagian Kedua Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 68

Keluarga dalam upaya Perlindungan terhadap hak perempuan berperan:

a. melindungi perempuan dan anak dari konflik dan Kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat manusia;

b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan anak mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan

c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dalam rumahtangga.

Pasal 69

(1) Orang Tua dalam upaya Perlindungan terhadap hak Anak berperan:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memberikan pendidikan formal dan non formal;

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

e. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan

f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak korban Kekerasan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

a. pedoman dan standar pemenuhan;

b. bimbingan teknis dan pelatihan;

text

c. penyediaan fasilitas;

d. pemantuan; dan

e. evaluasi.

text

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak korban Kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

sub_title

Pasal 71

text

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh lembaga Pengawasan yang khusus dibentuk untuk itu.

text

(2) Dalam melaksanakan pengawasan, Lembaga dimaksud berwenang merekomendasikan kasus ke aparat hukum, instansi pemerintahan dan institusi masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

text

(3) Rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum, instansi pemerintah, institusi masyarakat dan individu terkait lainnya.

sub_title

BAB IX PEMBIAYAAN

sub_title

Pasal 72

text

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari :

text

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

text

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sub_title

BAB X SANKSI

sub_title

Pasal 73

text

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan Anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

text

(2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

text

(3) Pengelola UPT yang melaksanakan tugas pelayanan tapi melanggar prinsip-prinsip layanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

text

(4) Swasta yang melaksanakan pelayanan Publik tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

title

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

sub_title

Pasal 74

text

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

sub_title

Pasal 75

text

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

text

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **1 JULI** 2021

image

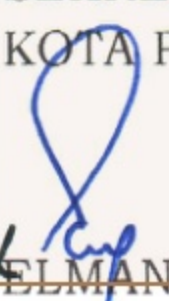
WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

text

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **2 JULI** 2021

text

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

text

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR **3**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI
SUMATERA SELATAN (**3-48** / 2021)